

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador:

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor: KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA

CNPJ: 51.172.880/0004-67 INSC: 114.802.276-119

Endereço: AV. HENRY FORD, 312 NOOCA

Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 03109-000

DDD/Fone: 11-69148000 Fax: 6914-2041 E-mail: vendas@kuka.com.br

Telefone (Escritório): VALDIRENE Telefone (Gerente): ROBSON Telefone (Vendedor): ADRIANO
11-69148000 11-9975-7045

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição: AERICULTORA, ACESSÓRIOS BEBÊ

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Tipo de Prazo: —

Forma de Pagamento: —

Prazo em dias: 60 dias

Incidência: TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Condições da Nota Fiscal

Destaca desconto na NF: () sim (X) não

Frete: CIF (X) Frete: FOB ()

Atualização da Tabela de Preços Pré aviso 15 dia (s).

Observações:

1. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.
2. O fornecedor deverá diferenciar suas tabelas refletindo plenamente as diferenças de alíquotas de ICMS as diversas regiões do país.

5. Acordos Comerciais

Tipo: FIDELIDADE (5)% Centralização: (0)% Trocas.....: (0)%

Distribuição.....: (0)% Crescimento: (0)%

Forma de Pagamento: DESCONTO NA DUPLICATA

6. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1: (X) DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2: () TROCA FÍSICA DE PRODUTO

7. Contratação de Promotores

LOJAS: — 11 —

8. Degustadoras

LOJA: — 11 —

9. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

10. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deverá providenciar a autorização junto a rede bancária, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

11. Participação Cooperativa em Eventos Especiais

Meio de Recebimento:

() - Verba

() - Bonificação

() - Desconto no Pagamento de Duplicata

Tipo de Evento:

Evento de Aniversário..... RS

Inauguração de loja..... RS

Reinauguração de loja..... RS

Anúncios..... RS

Encartes..... RS

Incentivo de Vendas..... RS

Especiais de Época..... RS

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, KKA PROD. INFANCIA LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na cidade de SAO PAULO, UF: SP, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 - A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 - Ao termino da vigência do presente ACORDO COMERCIAL, será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 - As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 - É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 - Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguiana - RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

3.4 - Nos casos de pagamento em carteira, todos os problemas de informações cadastrais fornecidas erroneamente pelo FORNECEDOR serão de sua inteira responsabilidade.

3.5 - A COMPRADORA fica desde já autorizada pelo FORNECEDOR a proceder o desconto no pagamento de seus créditos de qualquer importância faturada a maior do que aquela constante no ANEXO 1.

4. CLAUSULAS GERAIS:

4.1 - A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 - O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 - Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido. A correção será feita com base no mesmo índice que o fornecedor aplica na cobrança de seus créditos em atraso.

4.3 - Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

4.4 - O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 - Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR a COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 - O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 - É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias a COMPRADORA no seu local de destino.

VALIDADE: De 20.02.05 até 20.02.06

Uruguiana, ____ de ____ de ____.

FORNECEDOR

Cargo: REP. COM. CONSULTADO

CPF: 419865980-07

Carimbo da Empresa

Itapua Representações Ltda.

Robson Martins

Fone/FAX (051) 473-5629

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Ismael Ali Muhd Baklizi